

Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI

LEY N° 27692

CONCORDANCIAS : [D.S. N° 032-2025-RE \(REGLAMENTO\)](#)
[D.S.N° 016-2019-RE \(Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI\)](#)
[D.S. N° 027-2007-RE \(Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI\)](#)
[D.S. N° 028-2007-RE \(ROF\)](#)
[D.S. N° 122-2010-RE \(TUPA\)](#)
[R.M.N° 0452-RE-2018 \(CAP\)](#)
[D.S. N° 033-2025-RE \(Decreto Supremo que Aprueba el Reglamento de Infracciones y Sanciones - RIS de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI\)](#)
[D.S. N° 044-2025-RE \(Sección Primera del R.O.F. de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI\)](#)
[R. N° 133-2025/APCI-DE \(Sección Segunda del R.O.F. de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI\)](#)
[R.N° 006-2026/APCI-DE \(Texto Integrado del R.O.F.\)](#)
[OTRAS CONCORDANCIAS](#)

DIARIO DE LOS DEBATES - SEGUNDA LEGISLATURA ORDINARIA DEL 2001

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República

ha dado la Ley siguiente:

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;

Ha dado la Ley siguiente:

LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL - APCI

TÍTULO I

NATURALEZA, OBJETO Y FUNCIONES

Artículo 1.- Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional

1.1 Créase la Agencia Peruana de Cooperación Internacional -APCI- como organismo público descentralizado adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual constituirá un pliego presupuestal.

1.2 Tiene personería jurídica de Derecho Público y goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa. Rige su funcionamiento de acuerdo a la Ley de Cooperación Técnica Internacional en lo que no se contraponga a la presente Ley y los reglamentos correspondientes. (*)

(*) Artículo modificado por el [Artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1451](#), publicado el 16 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente:

“ Artículo 1.- Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI

Créase la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, como un organismo público ejecutor. Está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa ”.(*)

(*) Artículo modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 1.- Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI

Créase la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI, como un organismo público ejecutor. Está adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores. Goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa .

Está a cargo de ejecutar la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI), componente de la Política Exterior del Estado, orientada a captar en el exterior recursos para el desarrollo nacional, así como proyectar la oferta peruana de cooperación técnica internacional, en el marco de las prioridades de desarrollo nacional y de la política exterior”.

Artículo 2.- Sede oficial

La APCI tiene su sede en la ciudad de Lima, y establecerá oficinas en el territorio de la República. Para sus acciones en el exterior se apoya en las misiones peruanas y en la infraestructura del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo 3.- Objeto

3.1 La APCI es el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, en función de la política nacional de desarrollo, en el marco de las disposiciones legales que regulan la cooperación técnica internacional .()*

(*) Párrafo incorporado por el [Artículo 1 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:

" 3.1 La APCI es el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece. ()*

(*) Primer párrafo modificado por el [Artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1451](#) , publicado el 20 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente:

" 3.1 La APCI está a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece."

Se encuentran excluidas del ámbito normativo de la presente Ley, las entidades que gestionan cooperación internacional sin la participación de los organismos del Estado; salvo que hagan uso de algún privilegio, beneficio tributario, exoneración, utilicen de alguna forma recursos estatales o que la entidad cooperante originaria sea un organismo bilateral o multilateral del que el Estado es parte. ()*

(*) Segundo párrafo modificado por el [Artículo 27 del Decreto Legislativo N° 1451](#) , publicado el 20 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente:

" Se encuentran excluidas del ámbito normativo de la presente Ley, las entidades que gestionan cooperación internacional sin la participación de los organismos del Estado; salvo que hagan uso de algún privilegio, beneficio tributario, exoneración, utilicen de alguna forma recursos estatales nacionales como extranjeros o que la entidad cooperante originaria sea un organismo bilateral o multilateral del que el Estado es parte."

Para fines de transparencia, las entidades señaladas en el párrafo precedente tienen la obligación de inscribir en un registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación internacional privada. ()*

(*) Párrafo declarado inconstitucional por el [Resolutivo 1 del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Expediente N° 0009-2007-PI-TC](#), publicado el 13 septiembre 2007.

Por excepción, la APCI aplica el literal b) del artículo 22 de la presente Ley, a las entidades que gestionan cooperación internacional sin la participación de los organismos del Estado que no cumplan con la obligación contenida en el párrafo precedente."()*

(*) Párrafo 3.1 modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

"3.1 La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) está a cargo de ejecutar, programar y organizar la cooperación técnica internacional, también llamada cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece.

Para fines de transparencia, las entidades que gestionan cooperación técnica internacional tienen la obligación de inscribir en un registro que conduce la APCI, de carácter público e informativo, los proyectos, programas o actividades, así como la ejecución del gasto que realizan con recursos de la cooperación técnica internacional. La misma obligación de inscripción la tienen las entidades que gestionan cooperación técnica internacional sin la participación de los organismos del Estado, hagan uso o no de algún privilegio, beneficio tributario, exoneración, utilicen alguna forma de recursos estatales nacionales o extranjeros, o de fuente cooperante originaria de un organismo bilateral o multilateral del que el Estado es parte."

3.2 Cumple sus funciones basada en la eficiencia, la transparencia y la concertación entre los actores públicos y la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

" 3.3.El control, supervisión y fiscalización de la Cooperación Internacional no reembolsable y la correcta utilización de los recursos que reciben las organizaciones no gubernamentales de desarrollo domiciliadas en el país, está a cargo del Director Ejecutivo de la APCI(***) , quien podrá delegar esta atribución en el órgano administrativo competente, y se realiza de acuerdo a las disposiciones legales y convencionales que regulan la cooperación internacional y sobre la base de la información a que se refieren el artículo 14 del Decreto Legislativo N° 719 y los artículos 74 y 75 de su Reglamento."(*)(**)(****)

(*) Numeral incorporado por el [Artículo 2 de la Ley N° 28386](#), publicado el 13-11-2004.

(**) De conformidad con el [Artículo Primero de la Resolución Directoral Ejecutiva N° 021-2005-APCI-DE](#), publicada el 22 Marzo 2005, se delega la facultad de ejercer el control, supervisión y fiscalización de la Cooperación Internacional no reembolsable en la Gerencia de Operaciones y Capacitación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional-APCI.

(***) De conformidad con el [Artículo 28 del Decreto Legislativo N° 1451](#), publicado el 20 septiembre 2018, se precisa en el numeral 3.3 del presente artículo que, cuando dice “está a cargo del Director Ejecutivo de la APCI” debe decir “está a cargo de la APCI”.

(****) Párrafo 3.3 modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

"3.3. La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) es el órgano responsable del control, supervisión y fiscalización de la cooperación técnica internacional y la correcta utilización de los recursos que reciben, realizadas de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales que regulan la cooperación internacional y sobre la base de la información a que se refieren el artículo 14 del Decreto Legislativo 719 y los artículos 74 y 75 de su Reglamento".

Artículo 4.- Funciones

La APCI tiene las siguientes funciones:

a) Proponer la Política de Cooperación Técnica Internacional a ser aprobada mediante Decreto Supremo, en concordancia con la política nacional de desarrollo definida por el Poder Ejecutivo;

b) Elaborar y aprobar el Plan Anual de Cooperación Internacional que integre el Plan de Demanda y Oferta de Recursos de Cooperación;

c) Canalizar los pedidos de cooperación de las entidades del Gobierno Central y de las entidades constitucionalmente autónomas, a su solicitud;

d) Coordinar con el Sistema Nacional de Inversión Pública, la viabilidad de los proyectos, que requieran de cooperación internacional, cuando éstos estuviesen en su ámbito;

e) Diseñar y mantener los sistemas de información en Cooperación Técnica Internacional que garanticen la más amplia difusión de la oferta, modalidades, fuentes, requisitos y demás condiciones para la obtención de cooperación internacional, así como la demanda de cooperación solicitada por otros países;

f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales que regulan la cooperación técnica internacional; y la correcta utilización de los recursos de cooperación técnica internacional;()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 2 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:

" f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales que regulan la cooperación técnica internacional, para tal efecto podrá dictar las medidas correctivas que considere necesarias."()*

(*) Literal modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

"f) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convencionales que regulan la cooperación técnica internacional y la correcta utilización de los recursos que reciben; para tal efecto podrá dictar las medidas preventivas o correctivas que considere necesarias. El reglamento de la Ley establece las modalidades de medidas preventivas o correctivas y los criterios para su aplicación"

g) Apoyar a su solicitud, a las entidades del Gobierno Central, Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos constitucionalmente autónomos, Gobiernos Regionales y a los Gobiernos Locales en la preparación de los planes, programas y proyectos de Cooperación Técnica Internacional y en la ejecución de los mismos;

h) Participar en el seguimiento, administración y evaluación de la utilización de los fondos de contravalor generados por la Cooperación Técnica Internacional;

i) Realizar programas de capacitación en materia de cooperación internacional a los funcionarios del Sector Público, organismos no gubernamentales e instituciones y personas interesadas en temas de gestión de la cooperación para el desarrollo;

j) Participar en las Comisiones Mixtas relacionadas a la Cooperación Técnica Internacional;

k) Coordinar con los titulares de los Pliegos Presupuestarios la previsión de los recursos de contrapartida nacional para los proyectos financiados con Cooperación Técnica Internacional que lo requiera;

l) Ejercer la representación del Estado en las negociaciones de solicitudes de cooperación técnica internacional del Gobierno Central y suscribir los convenios de cooperación internacional bajo su ámbito;

m) Conducir y actualizar el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional, el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), y el Registro de Donaciones conforme a la Ley de Cooperación Técnica Internacional;()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 2 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:

" m) Conducir y actualizar el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional, el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), el Registro de Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA) y el Registro de Donantes de la Cooperación Internacional. La inscripción en dichos registros es obligatoria para ejecutar cooperación técnica internacional, independientemente de la naturaleza jurídica de la fuente cooperante.

*El Registro de Donantes de la Cooperación Internacional tiene un tratamiento especial, es conducido y actualizado por la APCI, sobre la información que acopia, es de carácter informativo y público."***(*)**

(*) De conformidad con la [Primera Disposición Transitoria de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006, se otorga un plazo de sesenta (60) días naturales, a partir de la vigencia de la citada Ley, para que las entidades ejecutoras de cooperación técnica internacional, que no lo hayan hecho, se inscriban en los Registros correspondientes, mencionados en el presente literal.

(*) De conformidad con la [Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 31458](#), publicada el 27 abril 2022, se incorpora el tercer párrafo en el presente inciso, quedando el texto de la siguiente manera:

"m) Conducir y actualizar el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional, el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), el Registro de Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA) y el Registro de Donantes de la Cooperación Internacional. La inscripción en dichos registros es obligatoria para ejecutar cooperación técnica internacional, independientemente de la naturaleza jurídica de la fuente cooperante.

El Registro de Donantes de la Cooperación Internacional tiene un tratamiento especial, es conducido y actualizado por la APCI, sobre la información que acopia, es de carácter informativo y público.

Se autoriza a la APCI para registrar las organizaciones sociales de base debidamente constituidas y registradas en los registros correspondientes, a fin de incorporarlas como instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior (IPREDA) y recibir recursos de la cooperación técnica internacional mediante donaciones, asesoramiento, capacitación y acceder a los beneficios tributarios por las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas con recursos de la cooperación internacional e internar bienes con inafectación tributaria, según corresponda. Para tal efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprueba los procedimientos correspondientes”.()*

(*) Literal modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

“m) Conducir, publicar y actualizar el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional, el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX), el Registro de Instituciones Privadas sin fines de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educacional provenientes del Exterior (IPREDA), el Registro de Fuentes Cooperantes y el Registro de Donantes de la Cooperación Internacional. La inscripción en dichos registros es obligatoria para ejecutar cooperación técnica internacional, independientemente de la naturaleza jurídica de la fuente cooperante.

El registro de cada entidad contiene información sobre el domicilio legal y la relación de los planes, programas y proyectos a su cargo, la que incluye sus objetivos y los montos y fuentes de financiamiento, conforme lo establezca el reglamento de la presente ley. El registro contiene, además, el Plan Anual de Actividades para el año de inicio, el Informe Anual sobre actividades realizadas, y de corresponder, el Informe de Actividades asistenciales o educativas realizadas en el año precedente. Es responsabilidad de las organizaciones que ejecutan cooperación técnica internacional mantener actualizado su registro bajo responsabilidad.

El Registro de Donantes de la Cooperación Internacional tiene un tratamiento especial, es conducido y actualizado por la APCI, sobre la información que acopia, es de carácter informativo y público.

Se autoriza a la APCI para registrar las organizaciones sociales de base debidamente constituidas y registradas en los registros correspondientes, a fin de incorporarlas como instituciones privadas sin fines de lucro receptoras de donaciones de carácter asistencial o educacional provenientes del exterior (IPREDA) y recibir recursos de la cooperación técnica internacional mediante donaciones, asesoramiento, capacitación y acceder a los beneficios tributarios por las adquisiciones de bienes y servicios efectuadas con recursos de la cooperación internacional e internar bienes con inafectación tributaria, según corresponda. Para tal efecto, el Ministerio de Relaciones Exteriores aprueba los procedimientos correspondientes”.

n) Impulsar procesos de coordinación entre la cooperación privada y la pública;

o) Otorgar, cuando se solicite, la conformidad del Estado, según el caso, a los requerimientos de cooperación internacional que presenten las organizaciones no gubernamentales y los organismos de la sociedad civil ante instancias internacionales;

p) Establecer, fortalecer y ampliar los nexos con entidades e instituciones extranjeras de cooperación internacional en el país como, a través de las misiones del Perú, en el exterior;

q) Promover, a través de acuerdos internacionales, la cooperación técnica internacional destinada a fortalecer la capacidad científica, tecnológica y productiva nacional; y,

r) Otras que se le encomienden y las que se deriven de su naturaleza. (*)

(*) Literal modificado por el [Artículo 2 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:

" r) Aplicar, previo proceso, las sanciones por la comisión de infracciones administrativas en el ámbito de las competencias establecidas en la Ley N° 27692 y la normativa aplicable a la cooperación internacional no reembolsable."

" s) Desarrollar y regular el sistema de certificaciones de calidad de las ONGD, nacionales y extranjeras."
(*)

(*) Literal adicionado por el [Artículo 2 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

" t) Ejercer la facultad coactiva para la cobranza de sus acreencias derivadas de sanciones administrativas, previo proceso."(*)

(*) Literal adicionado por el [Artículo 2 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

" u) Otras que se le encomienden y las que se deriven de su naturaleza."(*)(**)

(*) Literal adicionado por el [Artículo 2 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

(*) Literal modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

"u) Dar conformidad previa a la ejecución de los planes, programas, proyectos o actividades registradas por los organismos que ejecutan la cooperación técnica internacional; así como a los contratos, actos jurídicos o administrativos que celebran con el Estado."

"v) otras que se le encomienden y las que se deriven de su naturaleza".(*)

(*) Literal incorporado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025.

Artículo 5.- Entidades distintas al Gobierno Central

El Poder Legislativo, el Poder Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, canalizan y suscriben directamente sus solicitudes, dando cuenta a la APCI para los fines de Registro y de incorporación en el Plan Anual de Cooperación Internacional a los efectos de lo establecido en el literal b) del Artículo 4 de la presente Ley.

" Para el efectivo cumplimiento del objeto de la APCI, cada uno de los programas, proyectos o actividades que se ejecuten con recursos de cooperación internacional, deben inscribirse en el Registro de Proyectos. La información sobre tales programas, proyectos o actividades será alcanzada por la fuente cooperante, independientemente de su naturaleza jurídica o nacionalidad, sin perjuicio de la misma obligación para las entidades ejecutoras, incluyendo a las del sector público y con la prescindencia de la modalidad específica a través de la cual se canalicen o aprueben."(*)

(*) Párrafo adicionado por el [Artículo 3 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

" El Registro de Proyectos previsto en el artículo 35, literal c), del Decreto Supremo N° 053-2003-RE forma parte del Registro Nacional de Intervenciones con Recursos de Cooperación Internacional No Reembolsable."(*)

(*) Párrafo adicionado por el [Artículo 3 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

TÍTULO II

ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPÍTULO I

CONSEJO DIRECTIVO

Artículo 6.- Composición

El Consejo Directivo es el órgano máximo de la APCI. Está integrado por los siguientes miembros:

- a) El Presidente del Consejo de Ministros o su representante, quien lo presidirá;
- b) El Ministro de Relaciones Exteriores o su representante, quien ejercerá la vicepresidencia;
- c) El Ministro de Economía y Finanzas o su representante;
- d) Tres miembros del Comité Interministerial de Asuntos Sociales o sus representantes;
- e) Un Representante de los Gobiernos Regionales;
- f) Un Representante de los Gobiernos Locales;
- g) Un Representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC;
- h) El Director Ejecutivo de la Agencia con voz pero sin voto.

La designación de los representantes al Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, lo determina el Reglamento de la presente Ley. ()*

(*) Artículo modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 6.- Composición

El Consejo Directivo es el órgano máximo de la APCI. Está integrado por los siguientes miembros:

- a) El Ministro de Relaciones Exteriores o su representante, quien lo presidirá;
- b) El representante titular o alerno del Presidente del Consejo de Ministros;
- c) El representante titular o alerno Ministro de Economía y Finanzas;
- d) Tres miembros del Comité Interministerial de Asuntos Sociales o sus representantes;
- e) Un Representante de los Gobiernos Regionales;
- f) Un Representante de los Gobiernos Locales;
- g) Un Representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCYTEC;
- h) El Director Ejecutivo de la Agencia con voz, pero sin voto.

La designación de los representantes al Consejo Directivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, lo determina el Reglamento de la presente Ley”.

CONCORDANCIA : R.M. N° 0661-2002-RE, Art. 6

Artículo 7.- Funciones

Son funciones del Consejo Directivo:

- a) Proponer al Poder Ejecutivo la Política de Cooperación Técnica Internacional;

- b) Aprobar el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional;
- c) Aprobar los Programas de Cooperación Técnica Internacional;
- d) *Aprobar el Plan de Gestión Institucional;(*)*

(*) **Literal modificado por el Artículo 53 del Decreto Legislativo N° 1451, publicado el 16 septiembre 2018, cuyo texto es el siguiente:**

" d) Aprobar el Plan Estratégico Institucional."

e) Proponer el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI al Ministro de Relaciones Exteriores;

f) Aprobar el Presupuesto Institucional, el balance general y los estados financieros;

g) Aprobar la Memoria Anual;

h) Designar a los miembros del Comité Consultivo;

i) Crear las Comisiones Especializadas y Comités Técnicos que sean necesarios;

j) *Designar a propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores, al Director Ejecutivo de la APCI por dos años prorrogables; y,(*)*

(*) **Literal modificado por el Artículo 4 de la Ley N° 28925, publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:**

" j) *Designar, a propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores, al Director Ejecutivo de la APCI; y,(*)*

(*) **Literal derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 32301, publicada el 15 abril 2025.**

k) Otras que se le encomienden y las que se deriven de su naturaleza.

CAPÍTULO II

DIRECCIÓN EJECUTIVA

Artículo 8.- Órgano de ejecución

8.1 La Dirección Ejecutiva de la APCI es el órgano responsable de la ejecución de la política fijada por el Consejo Directivo y es ejercida por el Director Ejecutivo. Sus funciones las ejerce a tiempo completo. (*)

8.2 *En caso de ausencia o impedimento temporal, el Director Ejecutivo es reemplazado por el miembro del Consejo Directivo designado por éste. (*)*

(*) **Literal modificado por el Artículo 5 de la Ley N° 28925, publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:**

" 8.2 *En caso de ausencia o impedimento temporal, el Director Ejecutivo es reemplazado por el Director Ejecutivo Adjunto, quien es designado de la misma forma que aquél, siempre que cumpla con los requisitos del artículo 9 de la presente Ley.*

El Reglamento de Organización y Funciones de la APCI establece las causales de término de dichas designaciones. ()*

(*) **De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Suprema N° 263-2002-RE, publicado el 03-08-**

2002, se designa al Dr. Juan Velit Granda como Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI por un período de dos años.

(*) Artículo modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 8.- Órgano de ejecución

8.1 La Dirección Ejecutiva de la APCI es el órgano responsable de la ejecución de la política fijada por el Consejo Directivo y es ejercida por el Director Ejecutivo. Sus funciones las ejerce a tiempo completo. El Director Ejecutivo es designado por el Presidente de la República a propuesta del Ministro de Relaciones Exteriores.

8.2 En caso de ausencia o impedimento temporal, el Director Ejecutivo es reemplazado por el Director Ejecutivo Adjunto, quien es designado de la misma forma que aquél, siempre que cumpla con los requisitos del artículo 9 de la presente Ley.

El Reglamento de Organización y Funciones de la APCI establece las causales de término de dichas designaciones.”

Artículo 9.- Requisitos para ser Director Ejecutivo

Para ser Director Ejecutivo se requiere:

a) Ser peruano;

b) Tener título profesional, debidamente colegiado, si fuere el caso y experiencia en administración y gestión de cooperación técnica internacional no menor de cinco años; y,

c) No tener participación directa o indirecta en el capital o en el patrimonio de las entidades vinculadas a la cooperación internacional o ser parte de ella como director, asesor o representante legal de la misma. ()*

(*) Literal modificado por el [Artículo 6 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:

" c) No tener participación directa o indirecta en el capital o en el patrimonio de las entidades vinculadas con la cooperación internacional o ser parte de ella como asociado, directivo, administrador, asesor o representante legal o ser apoderado de la misma, hasta después de dos (2) años de terminada la participación patrimonial o alguno de los cargos o representación referidos."

" d) No tener cónyuge ni conviviente o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad que se encuentre en alguno de los supuestos del inciso anterior.

Los requisitos de los literales c) y d) se extienden a los cargos de confianza de la APCI.”(*)

(*) Literal adicionado por el [Artículo 6 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

Artículo 10.- Funciones

10.1 Son funciones del Director Ejecutivo:

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo y realizar los actos y funciones que éste le

encargue en el ejercicio de sus atribuciones;

b) Proponer al Consejo Directivo la Política de Cooperación Técnica Internacional;

c) Proponer al Consejo Directivo el Plan Anual de Cooperación;

d) Dirigir técnica y administrativamente la APCI, ejerciendo la titularidad del pliego presupuestal correspondiente;

e) *Presentar al Consejo Directivo el Presupuesto Institucional, el balance general y los estados financieros;(*)*

(*) Inciso modificado por el [Artículo 3 de la Ley N° 28386](#), publicada el 13-11-2004, cuyo texto es el siguiente:

" e)Presentar al Consejo Directivo el presupuesto institucional, el balance general y los estados financieros, así como el resultado del control, supervisión y fiscalización de la cooperación internacional no reembolsable a que se refiere el numeral 3.3 del artículo 3 de la presente Ley, documento este último que, una vez aprobado por el Consejo Directivo, será remitido a la Contraloría General de la República, sin perjuicio del trámite que deben seguir los tres primeros."

f) Suscribir los convenios de cooperación técnica internacional que le correspondan;

g) Tramitar las convocatorias a las sesiones del Consejo Directivo;

h) Informar periódicamente al Consejo Directivo, sobre la marcha de la institución y el cumplimiento de sus acuerdos;

i) Expedir resoluciones y ejercer las demás facultades que sean necesarias para la buena marcha de la APCI;

j) Participar en las negociaciones con las entidades e instituciones extranjeras de cooperación técnica internacional;

k) Designar y/o nombrar, conforme al Reglamento de la presente Ley y al ROF de la APCI, a los funcionarios y personal administrativo de los órganos técnicos de gestión;

l) Representar a la APCI en los actos públicos y privados de la institución;

m) Representar a la APCI ante los organismos de cooperación técnica internacional;

n) *Delegar parte de las funciones y atribuciones, salvo las señaladas en los incisos precedentes del presente artículo; y,(*)*

(*) Literal modificado por el [Artículo 7 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:

" n) Delegar parte de sus funciones y atribuciones; y,"

o) Ejercer las demás funciones que le delegue o le encargue el Consejo Directivo y las que se deriven de su naturaleza.

" 10.2 El Director Ejecutivo Adjunto, que ejerce su labor a tiempo completo, tiene las siguientes funciones, además de las que le compete cuando reemplaza al Director Ejecutivo:

a) Proponer al Director Ejecutivo los criterios para la formulación, elaboración y evaluación de las políticas, planes y programas de los órganos responsables de la cooperación internacional y de las unidades orgánicas de la APCI.

b) Supervisar la ejecución y evaluación de los Planes de la APCI.

c) Proponer al Director Ejecutivo las acciones y actividades conducentes a mejorar los aspectos técnicos y normativos que incidan en la gestión institucional y de la cooperación internacional.

d) Efectuar el control previo de legalidad y conveniencia técnica de las resoluciones de la Dirección Ejecutiva.

e) Otras funciones que le delegue el Director Ejecutivo.”(*)

(*) Funciones adicionadas por el [Artículo 7 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

CAPÍTULO III

COMITÉ DE COORDINACIÓN MULTISECTORIAL

Artículo 11.- Órgano de coordinación multisectorial

La APCI cuenta con un Comité de Coordinación Multisectorial de cooperación que actúa como la instancia de enlace y coordinación para fortalecer los espacios de concertación y diálogo de la política y gestión de la cooperación internacional. (*)

(*) De conformidad con el [Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 153-2010-PRODUCE](#), publicado el 25 junio 2010, se dispone que, a partir de la fecha, el funcionario que ejerce el cargo de Director de la Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales de la Oficina General de Planificación y Presupuesto del Ministerio de la Producción, será quien actúe como miembro del Comité de Coordinación Multisectorial a que se refiere el presente artículo.

CONCORDANCIAS : [R.M.N° 020-2018-EF-10 \(Designan miembro del Comité de Coordinación Multisectorial al que se refiere la Ley N° 27692, en representación del Ministerio\)](#)

Artículo 12.- Funciones

Son funciones del Comité de Coordinación Multisectorial:

a) Aportar a la formulación de la propuesta de Política de Cooperación Técnica Internacional;

b) Dar opinión sobre el Plan Anual de Cooperación y sobre los programas de Cooperación;

c) Proponer la adopción de políticas orientadas a la consecución de los fines de la APCI;

d) Evaluar la implementación de las políticas, planes y programas de cooperación;

e) Emitir opinión en los asuntos que el Consejo Directivo o el Director Ejecutivo sometan a su consideración;

f) Otras que se le encomiende.

Artículo 13.- Composición

13.1 El Comité de Coordinación Multisectorial, cuya elección o designación, según el caso, serán establecidas en el reglamento de la presente ley, estará conformado por:

a. El Director Ejecutivo de la APCI;

b. Los Directores o Jefes de las oficinas responsables de la cooperación técnica de los Ministerios o

quienes hagan sus veces;(1)(2)(3)(4)(5)(6)

(1) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 525-2002-MIMDES, publicada el 17-09-2002, se designa a la señora Dora Olivera Salmón, Jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, como Miembro del Comité de Coordinación Multisectorial.

(2) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 122-2002-VIVIENDA, publicado el 20-11-2002, se designa al señor Rubén Alcalá Martínzs y al señor Manuel Pablo Fernandini Capurro, como Miembros del Comité de Coordinación Multisectorial.

(3) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 273-2003-MIMDES, publicada el 30-04-2003, se designa a la señora Magdalena Echecopar Iriarte, Jefa de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, como Miembro del Comité de Coordinación Multisectorial.

(4) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 166-2003-PRODUCE, publicado el 18-05-2003, se designan al Ing. Víctor Manuel Loyola Rosario, Director de la Oficina de Cooperación Técnica y Asuntos Internacionales de la Oficina General de Desarrollo y Planeamiento Estratégico del Ministerio de la Producción, como miembro del Comité de Coordinación Multisectorial a que se refiere el presente artículo.

(5) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 436-2003-EF-15, publicada el 31-08-2003, de designa al señor Carlos Giesecke Sara-Lafosse, como miembro titular, y a la señora María del Carmen Leonor Suárez Ognio, como miembro alterno del Comité de Coordinación Multisectorial .

(6) De conformidad con el Artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 140-2005-EF-10, publicada el 31 Marzo 2005, se designa al Director General de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, señor Milton Von Hesse La Serna, como miembro titular, y a la señora Sheilah Joana Miranda Leo, como miembro alterno, del Comité de Coordinación Multisectorial a que se refiere el presente Artículo.

c. Un representante de los Gobiernos Regionales;

d. Un representante de los Gobiernos Locales.

13.2 Los Poderes del Estado y las entidades constitucionalmente autónomas pueden incorporarse al Comité de Coordinación Multisectorial acreditando un representante.

13.3 Los integrantes del Comité de Coordinación Multisectorial, no perciben haber, remuneración, honorario, renta, dieta o algún ingreso económico.

CAPÍTULO IV

COMITÉ CONSULTIVO

Artículo 14.- Órgano consultivo

El Comité Consultivo es el órgano de asesoría de la APCI. Está conformado por profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia en materia de cooperación internacional, tanto del Estado como de las instituciones representativas de la sociedad civil. ()*

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 32301,

publicada el 15 abril 2025.

Artículo 15.- Funciones

Son funciones del Comité Consultivo:

- a) Proponer la adopción de políticas orientadas a la consecución de los fines de la APCI;
- b) Dictaminar sobre la propuesta de Política de Cooperación Técnica Internacional a ser sometida al Consejo Directivo por el Director Ejecutivo;
- c) Proponer mecanismos de coordinación entre la cooperación privada y la pública y entre los ámbitos nacional, regional y local;
- d) Recomendar al Consejo Directivo o al Director Ejecutivo, según corresponda, la realización de gestiones ante los organismos competentes del Estado para la adopción de medidas destinadas a lograr la cooperación internacional;
- e) Emitir opinión en los asuntos que el Consejo Directivo o el Director Ejecutivo someta a su consideración; y,
- f) *Otras que se le encomiende. (*)*

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 32301, publicada el 15 abril 2025.

Artículo 16.- Composición

16.1 El Comité Consultivo está integrado por un número no menor de cinco ni mayor de nueve miembros. Para la designación de sus integrantes así como la determinación del número de miembros se seguirán las siguientes pautas:

- a) Corresponde al Consejo Directivo tanto la designación como la determinación del número de miembros.
- b) Se les designa por un período de dos años, renovables.
- c) La representación de la sociedad civil no será menor a la mitad de sus miembros. Al menos un cuarenta por ciento de sus integrantes serán representativos del interior del país.

16.2 Los integrantes del Comité Consultivo están obligados a guardar confidencialidad en los asuntos que el Consejo Directivo o el Director Ejecutivo somete a su consideración; y,

16.3 *Sus integrantes no perciben haber, remuneración, honorario, renta, dieta o ingreso económico alguno. (*)*

(*) Artículo derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N° 32301, publicada el 15 abril 2025.

CAPÍTULO V

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Artículo 17.- Órgano de control interno

La APCI cuenta con un Órgano de Control Interno, encargado de ejercer control gubernamental, conforme a las normas del sistema nacional de control.

CAPÍTULO VI

ÓRGANOS TÉCNICOS DE GESTIÓN

Artículo 18.- Composición

La estructura técnico gerencial de la APCI se compone de órganos de apoyo, asesoramiento y de línea. Su funcionamiento se establece en el respectivo Reglamento de Organización y Funciones.

TÍTULO III

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

Artículo 19.- Recursos

Constituyen recursos de la APCI los siguientes:

a) Asignaciones del Tesoro Público consignadas en el Presupuesto General de la República;

b) El producto de la administración de sus recursos directamente recaudados;

c) Los legados, donaciones, transferencias y otros recursos provenientes de instituciones públicas y privadas así como de la Cooperación Técnica y Financiera Internacional, aceptados de acuerdo a Ley;

d) *Otros aportes de diferente carácter que se hagan a su favor conforme a la normatividad de la materia.*

(*)

(*) Literal modificado por el [Artículo 8 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006, cuyo texto es el siguiente:

" d) Los montos que recaude por multas administrativas;"

" e) Otros aportes de diferente carácter que se hagan a su favor conforme a la normatividad de la materia."(*)

(*) Literal adicionado por el [Artículo 8 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

TÍTULO IV

RÉGIMEN LABORAL

Artículo 20.- Régimen Laboral

El personal de la APCI está comprendido dentro del régimen laboral de la actividad privada.

TÍTULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES

(*) Título adicionado por el [Artículo 9 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

"Artículo 21.- Determinación de las infracciones

Constituyen infracciones sujetas a la potestad sancionadora de la APCI:

1. No inscribirse o no renovar inscripción en los registros de la APCI.

2. Presentar información falsa o adulterada para conseguir la inscripción, renovación o actualización de los registros, facilidades, exoneraciones, privilegios, devolución de impuestos o cualquier otro beneficio.

3. No presentar el Plan Anual de actividades para el año de inicio, así como el Informe Anual sobre actividades realizadas.

4. No presentar el Informe de Actividades asistenciales o educativas realizadas el año precedente.

5. No exhibir, en un proceso de fiscalización, la documentación sustentatoria de la ejecución de los proyectos de cooperación internacional no reembolsable, así como de sus fuentes de financiamiento.

6. Destruir bienes, registros, documentos, informes y proyectos respecto de sus actividades.

7. Hacer uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron proporcionados.

8. Hacer uso prohibido, no autorizado o ilícito de facilidades, exoneraciones, inmunidades y privilegios específicos concedidos por ley o reglamento cuando los mismos se hayan conseguido por actividades vinculadas a la cooperación técnica internacional no reembolsable.

9. Orientar los recursos de la cooperación técnica internacional hacia actividades que afecten el orden público o perjudiquen la propiedad pública o privada.

10. Las demás infracciones que se establezca vía decreto supremo por el incumplimiento de la normatividad que regula la cooperación técnica internacional."()*

(*) Artículo adicionado por el [Artículo 9 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

(*) Artículo modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 21.- Determinación de las infracciones

Constituyen infracciones que cometen las entidades que gestionan cooperación técnica internacional las siguientes:

a. Infracciones Leves

1. No inscribirse o no renovar inscripción en los registros de la APCI o no actualizar su registro con la información exigida dentro del plazo previsto.

2. No presentar el Plan Anual de actividades para el año de inicio, así como el Informe Anual sobre actividades realizadas.

3. No presentar el Informe de Actividades asistenciales o educativas realizadas el año precedente.

b. Infracciones Graves

1. Presentar información falsa o adulterada para conseguir la inscripción , renovación o actualización de los registros , facilidades , exoneraciones , privilegios , devolución de impuestos o cualquier otro beneficio .

2. No exhibir, en un proceso de supervisión o fiscalización , la documentación sustentatoria de la ejecución de los planes, programas o proyectos de cooperación técnica internacional , así como de sus fuentes de financiamiento ; o sobre el uso o destino de donaciones o recursos de la cooperación técnica internacionales con fines asistenciales o educacionales .

3. No permitir u obstaculizar el desarrollo de un procedimiento de supervisión o fiscalización .

4. Ejecutar los recursos de la Cooperación Técnica Internacional sin la conformidad previa de la APCI.

5. La reincidencia de la misma infracción tipificada como falta leve dentro de un plazo de dos (2) años desde que quedó la resolución que sancionó la primera infracción .

c. Infracciones muy graves

1. Destruir bienes, registros , documentos , informes de los planes, programas , proyectos o actividades dentro del plazo de prohibición que establezca el reglamento .

2. Hacer uso indebido de los recursos y donaciones de la cooperación técnica internacional o aplicar los mismos a fines distintos para los cuales fueron previstos .

Entre otros , constituye uso indebido , utilizar los citados recursos para asesorar , asistir o financiar , de cualquier forma , o modalidad , acciones administrativas , judiciales o de otra naturaleza , en instancias nacionales o internacionales , contra el Estado Peruano.

3. Hacer uso prohibido , no autorizado o ilícito de facilidades , exoneraciones , inmunidades y privilegios específicos concedidos por ley o reglamento cuando los mismos se hayan conseguido por actividades vinculadas a la cooperación técnica internacional no reembolsable .

4. Destinar recursos de la cooperación técnica internacional o donaciones hacia actividades que hayan sido declaradas administrativa o judicialmente como actos que afecten el orden público , la seguridad ciudadana , la defensa nacional , el orden interno o perjudiquen la propiedad pública o privada.

Entre otros , constituye una afectación al orden público , el financiamiento de actividades electorales en contravención al ordenamiento jurídico electoral y a la Ley de Partidos Políticos . No constituye infracción la expresión de opiniones técnicas ante organismos públicos conforme a la normativa de la materia .

5. Variar las actividades o el uso de los recursos inicialmente programados sin la sustentación

correspondiente .

6. Destinar los bienes donados a lugares o poblaciones beneficiarias distintas de las identificadas en los proyectos sin la sustentación correspondiente .

7. Obtener beneficios particulares de cualquier índole, como consecuencia de las infracciones previstas en los numerales c.5 y c.6.

8. La reincidencia de la misma infracción tipificada como falta grave dentro de un plazo de dos (2) años desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción .

9. Las demás infracciones que se establezca vía decreto supremo por el incumplimiento de la normatividad que regula la cooperación técnica internacional .

De encontrar indicios o evidencias sobre el desvío de recursos de cooperación técnica internacional o de las donaciones recibidas del exterior para fines ilícitos , la APCI formula la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, bajo responsabilidad . De la misma manera procede en el caso de los parágrafos b.1 y c del presente artículo

Sin perjuicio de lo señalado, la APCI reportará, ante las entidades correspondientes , cualquier indicio de que alguna organización registrada este realizando acciones que puedan contravenir la Constitución Política y la legislación vigente”.

" Artículo 22.- Sanciones

La APCI impone, según la gravedad de la infracción cometida, las sanciones siguientes:

a) Amonestación por escrito.

b) Multa de hasta 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de acuerdo con la escala de multas y sanciones.

c) Suspensión temporal de los beneficios que otorga la inscripción en los Registros referidos en el literal m) del artículo 4 de la presente Ley, hasta que se repare la omisión o se cumpla debidamente con la norma infraccionada.

d) *Cancelación de la inscripción en los Registros referidos en el literal m) del artículo 4 de la presente Ley.*
(*)

(*) Inciso declarado inconstitucional por el [Resolutivo 1 del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Expediente N° 0009-2007-PI-TC](#), publicado el 13 septiembre 2007.

El directivo, administrador, asesor, representante legal o apoderado de la entidad a quien se le ha cancelado la inscripción en los Registros aludidos, no podrá participar directa o indirectamente en otra entidad ejecutora de cooperación internacional, por el plazo de cinco (5) años. ()*

(*) Párrafo declarado inconstitucional por el [Resolutivo 1 del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional Expediente N° 0009-2007-PI-TC](#), publicado el 13 septiembre 2007.

La imposición de las sanciones no exime a los infractores de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar.”()*

(*) Artículo adicionado por el [Artículo 9 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.

(*) Artículo modificado por el [Artículo Único de la Ley N° 32301](#), publicada el 15 abril 2025, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 22.- Sanciones

La APCI impone, según la gravedad de la infracción cometida, las sanciones siguientes:

a) Amonestación por escrito.

b) Multa de hasta quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de acuerdo con la escala y metodología de multas y sanciones, aprobadas por la APCI.

c) Suspensión temporal de los beneficios que otorga la inscripción en los Registros referidos en el literal m) del artículo 4 de la presente Ley, hasta que se repare la omisión o se cumpla debidamente con la norma infraccionada.

d) Cancelación de la inscripción en los Registros referidos en el literal m) del artículo 4 de la presente Ley, en los supuestos de reincidencia de faltas muy graves; sin perjuicio de la disolución de la persona jurídica por decisión judicial.

La imposición de las sanciones no exime a los infractores de la responsabilidad civil o penal a que hubiere lugar”.

CONCORDANCIA: *D.S. N° 027-2007-RE, Art. 12 lit. c y d*

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

PRIMERA.- Las Cooperaciones Reembolsables o las No Reembolsables que estén asociadas a operaciones oficiales de crédito externo, seguirán bajo la administración y competencia del Ministerio de Economía y Finanzas.

Los proyectos de inversión pública, incluyendo los financiados mediante cooperación internacional, se rigen para su formulación, declaración de viabilidad, ejecución y evaluación ex post por las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, la APCI y el Ministerio de Economía y Finanzas establecerán mecanismos de coordinación para complementar esfuerzos en los programas de cooperación de su competencia y para establecer criterios comunes en la negociación con las fuentes cooperantes.

„ La cooperación internacional no reembolsable que el Estado peruano reciba de otro Estado u organismo internacional, es ejecutada por las entidades del Estado. Si el proyecto o programa de cooperación internacional se ubica en lugares del territorio o en áreas del conocimiento en los cuales el Estado no tiene posibilidades o recursos para su ejecución, organización o funcionamiento, podrá realizar convenios con

entidades particulares.”(*)

(*) **Párrafo adicionado por el [Artículo 10 de la Ley N° 28925](#), publicada el 08 diciembre 2006.**

SEGUNDA.- El Ministerio de Relaciones Exteriores adecuará la estructura de las misiones del Perú en el exterior para el apoyo a las labores de cooperación técnica internacional que se encuentran bajo el ámbito de la APCI.

TERCERA.- El Reglamento determinará las relaciones funcionales entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la APCI en concordancia con la política exterior.

CUARTA.- Deróguese la Ley N° 27000 y las demás disposiciones que se opongan a la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La APCI asume las funciones, el personal necesario, acervo documentario, recursos financieros y bienes de propiedad o asignados al uso de la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional de la Presidencia del Consejo de Ministros (SECTI) y de la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores (OCI), las mismas que serán desactivadas en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

Hasta que concluya el proceso de transferencia a que se refiere el párrafo anterior, la SECTI y la OCI mantienen el ejercicio de sus funciones.

CONCORDANCIAS : [R.M. N° 178-2002-PCM](#)

D.S. N° 157-2002-EF, Art. 1

SEGUNDA.- El personal de la SECTI transferido a la APCI optará irrevocablemente por escrito entre:

- a) Continuar sujetos al régimen del Decreto Ley N° 276, normas conexas y complementarias; o
- b) Acogerse al Régimen Laboral de la Actividad Privada.

Transcurrido el plazo de treinta días sin que el servidor haya presentado la comunicación correspondiente se considerará que ha optado por acogerse al régimen laboral de la actividad privada.

TERCERA.- Facúltase a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Ministerio de Relaciones Exteriores a modificar y adecuar su presupuesto como consecuencia de las acciones a tomarse para el cumplimiento de la presente Ley.

CUARTA.- Exceptúese a la APCI, durante el presente ejercicio, de la aplicación de las leyes vigentes que impongan restricciones en la ejecución presupuestal, con el fin de cubrir los requerimientos de personal, así como la contratación de servicios profesionales, respetando el marco de la Ley General de Presupuesto.

QUINTA.- Las entidades del Sector Público informarán a la APCI, dentro de los sesenta días de publicada la presente Ley, la dependencia orgánica y el o los funcionarios que tienen o tendrán la responsabilidad de las funciones de coordinación de cooperación técnica internacional.

SEXTA.- Otórguese un plazo máximo de sesenta días, a partir de la vigencia de la presente Ley, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional (SECTI) para transferir a la APCI el Registro Nacional de Entidades e Instituciones Extranjeras de Cooperación Técnica Internacional (ENIEX) y el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) Nacionales receptoras de Cooperación Técnica Internacional con el Registro de Donaciones respectivamente.

CONCORDANCIA : **R. DE SECRETARIA EJECUTIVA N° 067-2002-PCM-SECTI**

SÉTIMA.- Dentro de los sesenta días de la vigencia de la presente Ley el Ministerio de Relaciones Exteriores aprobará el Reglamento de Organización y Funciones de la APCI.

CONCORDANCIAS : **R.M. N° 0661-2002-RE**

OCTAVA- La APCI propone en el término de sesenta días desde su instalación, la adecuación de las normas de Cooperación Técnica Internacional.

NOVENA.- Autorícese al Ministerio de Economía y Finanzas para que efectúe la transferencia de los recursos económicos necesarios para el funcionamiento de la APCI durante el presente ejercicio presupuestal, con cargo a los presupuestos aprobados de la Secretaría Ejecutiva de Cooperación Técnica Internacional de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los ocho días del mes de abril de dos mil dos.

CARLOS FERRERO

Presidente del Congreso de la República

HENRY PEASE GARCÍA

Primer Vicepresidente del Congreso de la República

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los once días del mes de abril del año dos mil dos.

RAÚL DIEZ CANSECO TERRY

Primer Vicepresidente de la República

Encargado del Despacho Presidencial

ROBERTO DAÑINO ZAPATA

Presidente del Consejo de Ministros

FERNANDO ROSPIGLIOSI C.

Ministro del Interior

Encargado de la Cartera de Relaciones Exteriores

CONCORDANCIAS A LA LEY N° 27692

R.M. N° 0661-2002-RE (ROF)

D.S. N° 053-2003-RE (ROF)

R.M. N° 254-2002-RE

R.S. N° 160-2003-RE

R.S. N° 180-2003-RE (CAP)

R. N° 126-2004-APCI-DE

R.D.E. N° 021-2005-APCI-DE

D.S. N° 221-2006-EF (REGLAMENTO del Sistema Nacional de Inversión Pública)

R.D. N° 002-2007-EF-68.01 (Directiva N° 002-2007-EF-68.01), Art.4, inc.4.3

D.S. N° 044-2007-RE (Aprueban la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional). R. N° 011-2009-APCI-DE (Aprueban Directivas N°s. 001, 002 y 003-2009-APCI/DOC)

R. N° 024-2010-APCI-DE (Aprueban Manual de Fiscalización y Supervisión)

R. N° 028-2010-APCI-DE (Aprueban Directiva que establece los procedimientos para la Inscripción, Renovación de Vigencia, Cambio de Denominación Social y Baja en el Registro de Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro Receptoras de Donaciones de Carácter Asistencial o Educativo Provenientes del Exterior (IPREDA) que conduce la APCI)

R. N° 087-2010-APCI-DE (Determinan que el documento “Marco Nacional de Prioridades para la Asistencia Técnica de la FAO al Perú 2010 - 2013”

sea de observancia obligatoria para entidades públicas que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable)

R.N° 115-2010-APCI-DE (Aprueban Plan de Fortalecimiento de Capacidades del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable 2010 - 2011)

R. N° 016-2011-APCI-DE (Determinan que documento Estrategia para el área prioritaria “Desarrollo Rural Sostenible, Gestión de Recursos Naturales y Cambio Climático” en el Perú (2011 - 2015), sea de observancia obligatoria para las entidades públicas que integran el SINDCINR)

R. N° 052-2011-APCI-DE (Aprueban Directiva “Normas para la formulación del Plan Regional de Cooperación Internacional No Reembolsable en el ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable ante la APCI”)

R.N° 067-2011-APCI-DE (Aprueban “Directiva que establece los Procedimientos en los Registros de ONGD y ENIEX que conduce la APCI”)

R.N° 077-2011-APCI-DE (Aprueban “Directiva de Procedimiento de atención de las Denuncias referidas a la Ejecución de las Intervenciones con Recursos de la Cooperación Internacional No Reembolsable (CIN)”)

D.S. N° 050-2012-RE (Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional)

R. N° 13-2013-APCI-DE (Aprueban Plan Anual de Fiscalización 2013)

D.S.N° 027-2019-RE (Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional no Reembolsable)

R.D.E.N° 006-2020-APCI-DE (Aprueban formatos virtuales para la presentación de la Declaración Anual 2019 por parte de las entidades públicas, ONGD, ENIEX)

e IPREDA, y dictan otras disposiciones)

R.D.N° 002-2021-APCI-DE (Aprueban la Directiva N° 001-2021-APCI “Directiva del Procedimiento Administrativo Sancionador para la aplicación del Reglamento de Infracciones y Sanciones - RIS de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI”)

R.N° 033-2021-APCI-DE (Aprueban Plan Anual de Supervisión (PAS) 2021 de la APCI)

R.N° 103-2022/APCI-DE (Aprueban el “Reglamento del Sistema de Casilla Electrónica de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI”)

R.D.E.N° 033-2023/APCI-DE (Aprueban el Plan Anual de Supervisión (PAS) 2023 de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI))

D.S.N° 008-2023-RE (Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional (PNCTI) al 2030)

R.N° 034-2024/APCI-DE (Aprueban el Plan Anual de Supervisión y Fiscalización (PAS) 2024 de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI))